

1500048-72.2021.8.26.0510

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: SERGIO LAZZARESCHI DE MESQUITA

Comarca: Rio Claro

Foro: Foro de Rio Claro

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/04/2022

... AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO ANTERIOR PELO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. MAUS ANTECEDENTES AFASTADOS. SOBRESTAMENTO DO FEITO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Ambas as Turmas da Terceira Seção desta Corte, em recentes julgados, tem decidido ser desproporcional o reconhecimento da agravante da reincidência decorrente de condenação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Rio Claro

Foro de Rio Claro

3ª Vara Criminal

Avenida 05, nº 535, Rio Claro-SP - cep 13500-380

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500048-72.2021.8.26.0510 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500048-72.2021.8.26.0510

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -
2004736/2021 - 02º D.P. RIO CLARO, 10569409 - 02º D.P. RIO CLARO, 9/21/924 - 02º
D.P. RIO CLARO, 2004736 - 02º D.P. RIO CLARO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Alexsandro Pedro Paulino

Juiz(a) de Direito: Dr(a). SERGIO LAZZARESCHI DE MESQUITA

Vistos.

Alexsandro Pedro Paulino, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 155, parágrafos 1o e 4o, incisos I e II, do Código Penal, em razão do fatos narrados à fls. 103/104.

Não houve prisão em flagrante.

O acusado não faz jus ao acordo de não persecução penal, conforme manifestação de fls. 102.

A denúncia foi recebida no dia 16 de setembro de 2021, conforme decisão de fls. 105/106.

O réu foi citado com hora certa, conforme certidão de fls. 108, e apresentou resposta escrita à acusação de fls. 109/110, por meio de seu d. Defensor constituído.

Afastadas as hipóteses de absolvição sumária, foi designada audiência de instrução,

debates e julgamento, por via remota, onde foram ouvidas a vítima, duas testemunhas de acusação, e interrogado o réu.

Encerrada a instrução, o Ministério Público apresentou alegações orais, onde requer a total procedência da ação penal, pois provados os fatos narrados na denúncia.

O d. Defensor, por seu turno, requer o afastamento da causa de aumento de pena do repouso noturno, visto que a residência encontrava-se vazia no momento dos fatos.

Alega ainda que o réu é primário, visto que anterior condenação pela prática do crime previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/06 não gera a reincidência, e que assim faz jus à fixação da pena base no mínimo legal, a ser cumprida no regime aberto.

É o relatório.

D E C I D O.

A denúncia imputa ao réu Alexsandro Pedro Paulino, a prática do crime de furto noturno, qualificado pela escalada e rompimento de obstáculo, em sua forma consumada, previsto no artigo 155, parágrafos 1º e 4º, incisos I e II, do Código Penal.

Segundo a inicial, no dia 01 de janeiro de 2021, por volta de 01h35min, portanto durante o período noturno, o acusado se dirigiu até a residência da vítima Márcio José de Oliveira, localizada na Avenida 48-A, n. 484, bairro Vila Alemã, nesta cidade de Rio Claro. Lá chegando, firme no propósito de praticar um furto, o réu escalou o muro e o telho da residência. Já no interior do imóvel, fazendo uso de um alicate, rompeu vidros e cadeados da porta dos fundos, e ainda rompeu o gradil de uma janela. Em seguida, subtraiu, para si, um vídeo-game da marca XBOX360, três controles remotos sem fio, um fonte de energia, uma televisão da marca Sony, e um televisor da marca LG, todos eles devidamente apreendidos e descritos nos autos, avaliados em R\$ 3.450,00. Já na posse dos objetos subtraídos, o réu fugiu do local.

Contudo, a vítima Márcio, que se encontrava viajando na ocasião, constatou o furto através das imagens das câmeras de segurança instaladas no local. Comunicou o fato a seu vizinho, que por sua vez entrou em contato com a Polícia Militar, que conseguiu localizar o réu ainda nas proximidades do local. O réu confessou o delito, e apontou que os objetos furtados encontravam-se em sua residência, onde acabaram sendo localizados e apreendidos.

Finda a instrução, temos que a ação penal é procedente.

A materialidade delitiva restou devidamente demonstrada por meio do auto de fls. 14/15, que atesta a apreensão dos dois televisores, do vídeo game, bem como de três controles remotos. Os bens furtados, conforme restou provado, foram localizados e apreendidos na residência do acusado, e avaliados, no total, em R\$ 3.450,00 (fls. 16/17).

A autoria restou igualmente demonstrada, e deve ser imputada ao réu.

Interrogado em juízo, o réu confessou espontânea e detalhadamente os fatos. Alegou que estava passando por dificuldades, e que precisava comprar alimentos a seus filhos. Como saída para enfrentar tal situação, resolveu praticar um furto. Passava defronte a residência da vítima, quando percebeu que não havia ninguém no seu interior. Dando início ao seu intento criminoso, escalou o muro, acessou o beiral, e ganhou acesso ao interior do imóvel. Em seguida, com auxílio de uma alicate, rompeu portas e um gradil, invadiu a residência, e furtou o vídeo game e as televisões. Em seguida fugiu do local, e levou os objetos furtados até sua residência, onde os escondeu. Contudo, acabou sendo abordado na via pública, quando saía da casa de sua genitora, e acabou confessando o delito, apontando aos policiais onde havia deixado os aparelhos furtados.

A confissão judicial restou confirmada pela prova oral, também colhida em juízo.

A vítima Márcio, declarou que encontrava-se passando as festas de final de ano na cidade de Catanduva, e que percebeu o furto ao acessar a câmera de segurança que possui na sala de sua casa. A vítima disse que desde logo identificou o acusado, que não possui um dos braços, e já é conhecido no bairro por se envolver em furtos. Comunicou o fato para seu vizinho, que por sua vez entrou em contato com a polícia, que conseguiu localizar o réu, e recuperar parte dos objetos furtados. A vítima confirmou ainda que o réu ingressou na residência após escalar um muro, acessar um

mezanino, e em seguida arrombar um gradil que protege uma janela, fazendo uso de um alicate.

Os policiais militares Froline e Pracidelli, por sua vez, asseveraram que na noite dos fatos foram comunicados do furto via COPOM, e que, ao chegarem no local, mantiveram contato com um dos vizinho do imóvel, que mostrou-lhe a filmagem da câmera de segurança. Os policiais, assim como a vítima, reconheceram de imediato o acusado, e passaram a diligenciar no sentido de localiza-lo. O réu foi encontrado ainda nas proximidades da casa e, quando abordado, confessou de imediato o furto, levando os policiais até sua residência, onde o vídeo game e os televisores foram encontrados.

Portanto, além da confissão judicial, temos que o réu foi reconhecido pela filmagem da câmera de segurança, e também foi surpreendido mantendo parte da "res furtiva" no interior de sua própria residência, tornado assim inquestionável a autoria do delito.

Trata-se de furto consumado, qualificado pela escalada e rompimento de obstáculo. Além da confissão do acusado, o laudo de fls. 39/47 constatou a existência de "sujidades características de escalada no muro lateral de aproximadamente 2,5 metros de altura, porção anterior esquerda do imóvel", 'fraturas de telhas na porção posterior do imóvel, indicando o acesso através de escalada, ruptura do vidro da porta do fundos, bem como cadeados rompidos , grade da janela do quarto do casal seccionada e amolgada com orientação de dentro para fora, cadeado rompido". Inviável, outrossim, o afastamento da figura do furto noturno.

O delito foi praticado durante a madrugada, por volta de 01h30min. É certo que o imóvel encontrava-se totalmente desocupado, pois seus moradores encontravam-se passando férias em outra cidade. O réu certamente aproveitou-se do horário para a prática do delito, visto que, durante a madrugada, o patrimônio da vítima encontrava-se certamente mais exposto à cobiça de terceiros. Nesse sentido é a jurisprudência já pacífica de nossos tribunais.

"STJ-1195027) AGRADO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO.

ESTABELECIMENTO COMERCIAL. REPOUSO NOTURNO. MAJORANTE. APLICABILIDADE. PRECEDENTES.

1. Consoante a jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior, a causa de aumento do art. 155, § 1º, do CP, é aplicável tanto para o furto simples como para o qualificado e independe de o local do fato encontrar-se habitado ou não durante a execução do crime. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.

(AgRg no Recurso Especial nº 1.726.761/SC (2018/0044616-0), 5ª Turma do STJ, Rel. Jorge Mussi. j. 19.11.2019, DJe 03.12.2019);

"STJ-1072349) PENAL. AGRADO REGIMENTAL NO AGRADO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO PRATICADO DURANTE REPOUSO NOTURNO. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 155, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. CRIME OCORRIDO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL.

IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. AGRADO NÃO PROVIDO. 1. Para a configuração da circunstância majorante do § 1º do art. 155 do Código Penal, basta que a conduta delitativa tenha sido praticada durante o repouso noturno, dada a maior precariedade da vigilância e a defesa do patrimônio durante tal período, e, por conseqüência, a maior probabilidade de êxito na empreitada criminosa, sendo irrelevante o fato das vítimas não estarem dormindo no momento do crime, ou, ainda, que tenha ocorrido em estabelecimento comercial ou em via pública, dado que a lei não faz referência ao local do crime. 2. Incide à presente hipótese a Súmula 83/STJ, in verbis: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Frise-se que "esse óbice também se aplica ao recurso especial interposto com fulcro na alínea a do permissivo constitucional" (AgRg no AREsp 475.096/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09.08.2016, DJe 19.08.2016). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 1.234.013/PR (2018/0011475-6), 5ª Turma do STJ, Rel. Ribeiro Dantas. DJe 03.09.2018).

Na dosimetria da pena, devem ser levadas em consideração as diretrizes do artigo 59 do Código Penal. O réu, muito embora responda a outras ações penais (fls. 142/143), é primário e de bons antecedentes. Assim, conforme entendimento já sumulado (Súmula 444 do STJ), merece pena base fixada no mínimo legal, 02 anos de

reclusão, no regime aberto, além do pagamento de 10 dias multa, diária no valor unitário mínimo. Vale observar que anterior condenação pela prática do crime previsto no artigo 28, da Lei n. 11.343/06, não gera reincidência, conforme entendimento majoritário do C. STJ.

Nesse sentido:

"PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO ANTERIOR PELO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. MAUS ANTECEDENTES AFASTADOS. SOBRESTAMENTO DO FEITO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Ambas as Turmas da Terceira Seção desta Corte, em recentes julgados, tem decidido ser desproporcional o reconhecimento da agravante da reincidência decorrente de condenação anterior pelo delito do art. 28 da Lei n. 11.343/2006, uma vez que a infringência da referida norma legal não acarreta a aplicação de pena privativa de liberdade e sua constitucionalidade está sendo debatida no STF. Precedentes. 2. A Quinta Turma deste Tribunal passou a adotar o entendimento de que, com maior razão, por ser o antecedente um instituto penal subsidiário ao da agravante da reincidência, é incabível, também, a utilização de condenação anterior pelo delito de posse de drogas à título de maus antecedentes, para aumentar a pena-base, ou para justificar o afastamento do tráfico privilegiado. 3. "O fato de a questão federal debatida nos autos ser objeto de repercussão geral no Supremo Tribunal Federal não determina o sobrestamento dos julgamentos dos recursos especiais, e sim dos recursos extraordinários eventualmente interpostos em face dos arestos prolatados por esta Corte que tratem da matéria afetada." (AgRg no REsp 1.576.825/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 8/3/2016, DJe 15/3/2016). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1916629/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 10/05/2021).

Fixada a pena base no mínimo legal, deixo de considerar a atenuante da confissão, nos termos da Súmula 231 do STJ.

Considerando que o delito foi praticado durante a madrugada, majoro a pena em 1/3, nos termos do artigo 155, parágrafo 1º, do Código Penal, totalizando 2 anos e 08 meses de reclusão, e pagamento de 13 dias multa, diária no mínimo legal, pena esta que torno definitiva na ausência de outras circunstâncias modificadores.

Preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa da liberdade por uma restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 02 anos e 08 meses, além do pagamento de outros 10 dias multa, diária no mínimo legal, sem prejuízo da pena pecuniária, em horário e local a serem definidos pelo juízo das execuções, mas observados os ditames do artigo 46 do Código Penal. Em caso de descumprimento da medida, deverá o réu cumprir pena no regime aberto.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, para o fim de condenar o réu ALEXSANDRO PEDRO PAULINO à pena restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 02 anos e 08 meses, além do pagamento de 20 (vinte) dias multa, diária no mínimo legal, dando-o como incurso no artigo 155, §1º e 4º, incisos I e II, do Código Penal.

Custas na forma da lei.

P R I

Rio Claro, 20 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA